

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE **AUDITORIA TÉCNICA** NO SUL DA ILHA

Para compradores no Campeche e Rio Tavares que exigem segurança documental antes de fechar negócio.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores - CRECI 73.952F / 46.301F

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPLICADA

A certidão de inteiro teor com ônus e ações reipersecutórias é a certidão de nascimento do imóvel. No Sul da Ilha, os registros pertencem ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis. O primeiro passo da leitura é confrontar o número da matrícula com a inscrição imobiliária municipal e a localização exata do lote.

Em seguida, analisa-se a cadeia dominial em ordem cronológica de registros e averbações. Qualquer anotação de penhora, hipoteca, indisponibilidade ou alienação fiduciária em aberto trava a transferência segura do bem. A matrícula deve refletir a titularidade exclusiva do vendedor, sem lacunas sucessórias ou disputas de inventário não concluídas.

Verifique também as dimensões perimétricas descritas no texto do fólio real. Divergências entre as medidas registradas em cartório e a área física cercada no terreno indicam sobreposição de divisas, algo recorrente em áreas com histórico de desmembramentos sem aprovação municipal.

COMO CHECAR O HABITE-SE

O habite-se é a certidão de conclusão de obra emitida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ele comprova que a edificação seguiu o projeto aprovado, respeitou os recuos urbanísticos e atendeu às normas sanitárias e ambientais do município. Um imóvel finalizado sem habite-se permanece em situação de clandestinidade perante o poder público.

A verificação definitiva ocorre no cartório de registro de imóveis através da averbação da construção na matrícula. Não basta o vendedor apresentar o documento expedido pela prefeitura em papel. Enquanto a obra e sua respectiva certidão negativa de débitos previdenciários não ingressarem no fólio real, o imóvel é tratado juridicamente apenas como solo.

Casas sem habite-se averbado não são aceitas como garantia em operações de crédito imobiliário pelo Sistema Financeiro da Habitação. Além disso, eventuais ampliações executadas sem alvará exigem regularização onerosa ou podem sofrer autuações fiscais e ordens administrativas de demolição.

DIFERENÇA ENTRE POSSE E PROPRIEDADE

No direito imobiliário brasileiro vigora a regra expressa de que a propriedade só se adquire com o registro do título translativo no cartório competente. Quem possui apenas contrato particular de compra e venda, escritura de cessão de posse ou procuração pública detém unicamente o poder fático sobre o bem. Juridicamente, o titular da posse não é o proprietário do solo.

No Campeche e no Rio Tavares, a venda de frações ideais e contratos de gaveta costuma ocultar parcelamentos clandestinos do solo. Negócios estruturados sob essa modalidade trazem risco iminente de perda da posse em ações de reintegração, embargos ambientais e impossibilidade absoluta de obtenção de matrícula própria.

A regularização posterior via ação judicial ou processo administrativo de regularização fundiária é demorada, incerta e acarreta custos expressivos em perícias e honorários. A segurança patrimonial plena só existe quando a compra é formalizada por escritura pública e registrada na matrícula individualizada do imóvel.

CERTIDÕES INDISPENSÁVEIS DOS VENDEDORES

A auditoria preventiva exige a análise rigorosa dos distribuidores judiciais em nome de todos os vendedores e de seus respectivos cônjuges. O levantamento abrange certidões de ações cíveis, criminais, execuções fiscais municipais, estaduais e federais, além de ações de falência e recuperação judicial na comarca do imóvel e no domicílio dos alienantes.

No âmbito do trabalho, é indispensável emitir a certidão negativa de débitos trabalhistas e a certidão do tribunal regional da respectiva jurisdição. Processos trabalhistas em fase de execução podem atingir a transação mesmo após a assinatura da escritura, caracterizando fraude à execução caso o vendedor fique insolvente após a venda.

Complementam a análise a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e a certidão negativa de tributos imobiliários municipais do imóvel. Qualquer pendência fiscal associada à inscrição do IPTU acompanha a coisa e passa a ser exigida diretamente do novo adquirente após a transmissão.

Se você encontrou um imóvel no Campeche ou no Rio Tavares e quer analisar a documentação antes de qualquer proposta, envie uma mensagem para avaliarmos a operação juntos.